

מסורת הש"ס

חוזר ושוורפו כו'. אלמא מיעוטו שנפסל מעצי המערכה נמי שרפינן: **כאן באכסנאי.** שאין לו עזים שורפו מעצי המערכה וממני צבעל הבית: **שהחזיק בדך.** לא הטריחוהו לחזר על עזים כדקמני וכן מי שאל אלמא בהחזיק בדך עסקין: **רז וזי.** כרז חמא מוקיס לה ואדרב פפא פליג ויהיז טעמא

למילתיה דרז חמא דכיון דלית ליה עזים שס עשאוהו לניקין והחזיק בדרך דקמני ממני לאשמועינן חזרה נקט לה ולא משום עזים דהוא הדין ללא החזיק: **נאו ושוורפו כו'.** כדמפרש טעמא: **לידי תקלה.** ליהנות מהן הנאה אחרת והנאה זו אין זו מעילה דמנאי צ"ד הוא ועל מנת כן מקדישין אותו: **משום חשד.** שלאחר שריפתן מחזירין מותר העזים למוך ביתן והרואה חושדן בגוונג עזי המערכה ונהנין מהן: **קני וחריפו.** קנים וחריפות של דקל הכל יודעים שאינם מעצי המערכה לפי שקלים הם וגשרפין מהר ואין אש המערכה מתקיימין בהן ומשום חשד ליכא אצל משום נוסח איכא: **מן הסם.** במסכת תמיד: **ראש המעמד.** הממונה על כך מעמיד את הטמאים של בית אב בכל דקר בשער המזרחי כניסת כל אדם להר הבית: **כדי לניישן.** שלא נזהרו מלטמא והרי העבודה של מחר היתה מוטלת עליהן והיה להן ליזהר: **משום חשד.** שלא יחשדו שמפני מלכתא הן נחלדן מלכודא לעבוד עבודה (א) ומעמידן שס כזי שיראו אותם של אדם ויודעין שממנות טומאה הם חדלין. ואידי דאירי לעיל דהך פלוגתא דמפני חשד נקט לה להא: **מפני.** הכל יודעין שצטיליהן הן מן המלאכה ואין מניחין עבודה מפני מלכתא דהני משום חשד ליכא ואין צריך להעמידם שס ולמלא דאמר כדי לניישן צריך: **אי נמי וקדילו ששורה.** מפשלי חצלים שהיא אומנות קלה ושכרה מעט ואין בני אדם חשודין שידלדו מלכודא לעבודה מפני ציטול מלאכה זו: **בתנאי.** הפסח שנעמא או שאל ישרף מיד. בארבעה עשר ואין צריך להשהותו עד הצוקר של ששה עשר שעתובר אורחו דיינו לילה אחד ומיהו צי"ט לא מלי שירף לילה דליף לקמן (דף פג:) דאין שורפין קדשים צי"ט: **נטמאו הנעלים או שמתו.** דאין פסולו בגופו אלא מחמת דבר אחר שאין לו אוכלין: **גב' בשמא נטמא.**

טעון שריפה: **דכתיב והבשר וגו'.** וגבי קדשים קלים כתיב: **שמא נכנס דמה.** אל הקודש לכפר בהיכל ונפסלה כדכתיב (ויקרא ו) וכל חטאת אשר יבשר דמה וגו' א"כ הוא יפה עשיהם ששרפתם: **שמא חזן למחיצה.** חזן לעזרה יאלת ומקרא יתירא דרשי לה דלא אינטריך פנימה אלא הכי צעא מייניהו צרישא שמא יאלתה ולא היתה פנימה ואם כן הוא יפה עשיהם ששרפתם (ט) פנימה היתה ולא יאלתה הא למדנו שהם יאלתה היה לו לשורפה: **נטמא.** והבשר אשר יגע וגו' גבי שלמים כתיב ויכש קדשי קדשים דמחירי: **אלא יולא.** בחטאת אשכחן וקדשים קלים מנלן דמזריך ליה תנא דמתניתין שריפה יולא דפסח: **לן דמה.** של דמהת קרבן דמתמיתין צריכה (דף נז:) מנין לרס שנפסל בשקיעת החמה שגא" ביום הקריבו את זבחו ציום שאלה וזבח אלה מקריב כו':

נשפך מיד אלא בעיבור אורה אי לאו דמסיק להלכתא גמירי לה מאי קאמר ולרבה דר אבא דאפי' פיגול צעי עיבור אורה מנלן לימא דלא גמירי להלכתא ומה צריך גזירה שיהא אלא ודאי דפסולו בגופו ישרף מיד סבירא הוא ויבסד וצבעלים דצעי עיבור אורה נמי סבירא: **בבדש** היתה. רש"י פירש דדריש מפנימה וכן ר"ח ולר"י נראה דדריש מאכל תאכלו אותה בקודש וצמורת כהנים דריש מנמקום הקדש: **בשרמא** נטמא גלי' רחמנא בקדשים קלים והוא הדין בקדשי קדשים. וא"ת והא צהדיא צהאי קרא כתיבי קדשי קדשים ומאי קאמר והוא הדין כדדרשינן בכל שעה (נעיל ד:) והבשר לרבות עזים ולבונה יש לומר דאי לאו הוא הדין הוא אמיתא דלמא לרבות קדשים קלים דלא צעו הכשר ולא קדשי קדשים:

כיצד צולין פרק שביעי פסחים

פב.

רב וזיד אמר אע"פ כדאמר מעיקרא. פי' בקונטרס דרז וזיד לא פליג אדרב חמא דר עוקבא ואינו אלא מפרש טעמו וקשה לר"צ"א דלא מנינו צדוק מקום שיאמר לעולם כו' כדי לפרש ונראה לו דרז חמא דר עוקבא ורז פפא לא פליג דרז חמא דר עוקבא מוקי כן באכסנאי כן צבע"ה ואידי

ואידי בהחזיק בדרך אצל בלא החזיק אפי' אכסנאי הו' כבע"ה אלא דלא איירי בה ורז פפא מוקי אידי ואידי באכסנאי ולא פליג אדרב חמא דר עוקבא ורז וזיד פליג אמרווייהו וקסבר אכסנאי שלא החזיק עשאוהו לניקין אי נמי רז פפא ורז וזיד פליג אליבא דרז חמא דר עוקבא רז פפא סבר דרז חמא דר עוקבא איירי בהחזיק אצל בלא החזיק הו' אכסנאי כבעל הבית ורז וזיד סבר דאכסנאי אפי' לא החזיק עשאוהו לניקין (דוקא נקט רז חמא דר עוקבא צעל הבית: **היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח.** אפילו בטומאת קריין מיייר ונראה לר"י דהאי עשר המזרח היינו עשר עזרת נשים (א) ואע"ג דאמר צ"ק דיבמות (דף ז:) וצבמה דוכתי דטבול יוס אינו נכנס צמחנה ליה לא בכל צמחנה ליה קאמר אלא מעזרת נשים ולפנים דהכי מוכח במסכת כלים (פ"א מ"ח) דקמני הסם עזרת נשים מקודשת ממנה שאין טבולי יוס נכנסין לשם: **בשרמא** נטמא דכתיב והבשר. אין לפרש דלמדי דקמני דמתמיתין קאי דכיון דכתיב בקרא ישרף אית לן למימר דהיינו מיד בלא עיבור אורה דאי בעיבור ליטמוק קרא מיינה ואנא ידענא דישרף דהוה ליה נותר מדלמדי לקמן ורבה מוסקי אף ר"י גלילי דמניא כו' אצל לרצנן דילפי מכל חטאת אשר יוצא דמה וגו' צעי עיבור אורה אע"ג דכתיב (ט) ישרף אלמא דישרף לא משמע מיד מיהו יש לדמות דההוא ישרף מוקמין לשריפת' בקודש ואינו מיותר אך יש להציא ראייה מדקאמר בסמוך לן דמה נשפך דמה או שאל חוץ לקלעים מנלן והסם לא צעי בע"כ מנלן שהם מיד שריפה דהמנן צדס וצבעלים תעבור אורחו אלא מנלן ששריפה קאמר ושריפה דמדי מסבירא נפקא לן ולא מקרא וא"ת ואמאי צריך קרא בפסול הדס דכיון דצריך עיבור אורה פשיטא דישרף משום נותר ואורי' דאינטריך דלא ליעבד ליה

קצורה קודם שיהיה נותר אי נמי הוא אמיתא אפי' כשיהיה נותר לא ישרף דנותר שהיה ראוי לאכילה קודם שיתותר דוקא ישרף כדמשמע לנא מותרו אלא תאכלוהו (א) אצל קשה דכתיב ילף וילא בשריפה מחטאת דהארן דהא ע"כ לא הורה לן משה על ששריפה דחטאת שנכנס דמה לפנים דפסולו צדס צעי עיבור אורה והם שרפה מיד אלא ה"ק לכו הא אם הוצא יפה עשו שלא תאכלוהו דהכי כתיב ירשיה דקרא מדוע לא תאכלתם ומיהו נראה לרש"י דמנינו למימר דלמדי צעי מנא לן וכולה שמעמין מסקא אליבא דר' יוחנן דסבירא ליה לקמן דפסול הדס הו' פסולו בגופו דחשיב דס ובשר חדא מילתא וצפסול צעלים דוקא קמני דמתמיתין דצעי עיבור אורה ושפיר מייחי שעתא מחטאת דלהרן דמשה לרסן אס' נכנס דמה לפנים שפיר עבד דשרפה ולן דמה נמי קצעי מנלן דמדי אך קשה על זה כיון דמסבירא לא הוה אמרינן דישרף

עין משפט
גר מצוה

עא ד מ"י פרק יט מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט: **עו ב ג ד מ"י פ"ד מהל' ק"פ הל' ג:** **עו ה ו מ"י פ"ו מהל' תמידין הלכה ה:** **עא ז מ"י פ"ד מהלכות קרבן פסח הלכה ג** ופרק יט מהלכות פסולי מוקדשין הלכה ז:

רבינו חננאל

חוזר ושוורפו לפני הבירה. ושנינו לא קשיא התם באכסנאי שאין לו חצר. משנתנו בבעל הבית. ואכסנאי זה א"ע"פ שלא החזיק בהרשעה עשאוהו כציקין ששורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי המערכה. ת"ר באו לשורפו בחצרותיהן ומעצי המערכה אין שומעין להם חיישין דלמא פיישי מייניהו ומיליקו תחת חצותו ואתי בהו לידו תקלה. מעצי עצמן לפני הבירה אין שומעין להם כדאמר רבינו יוחנן. אי נמי שמא ישארו לו ויקחם ויחשדוהו הרואים כי עצי הקדש לקחו. ואם הם קני וחזרתא כגון קציעים וחזרתא שאין ראויין למערכה כדנתן בתמדי באלו חן רגילין להביא בבורותיהן של האנא ושל אגור ושל עץ שמן. מונעין אותו שלא לבייש את שם שאין לו. נתן ההם בתמדי בסוף פ"ה ראש השנה הוה מפעיר את הטמאים בשערי מזרח, רב יוסף אמר כדי לבייש רבא אמר מפני החשד שמתא יכנסו ויחשדוהו (שאלם יכנס ויחשדוהו) כי לעבוד עבודה נכנסו והם טמאים. פסוק לאור בר עבודה הוא. הליכך יכנס שאין שם חשד. ואי גדיל שישארו אין שם ביוש, שדוראה אומר במלכתא הוא מתעסק. **בתנאי.** הפסח שציא או שנטמא ישרף מיד כו'. ויצא מנא לן דכתיב חן לא הובא את דמה אל הקדש, מכלל שאם נכנס דמה לקדש בת שרפה פנימה נשים הברה. שס. והנותר ממנו באש תשרופו, אבל מי שאינו ראוי לאכילה שנפסל לא.